

1502846-28.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... aos fatos apurados nestes autos, pelo delito de roubo majorado, não apta a gerar reincidência (processo nº 0040391-69.2002.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 24/26 e F.A. de fls. 132/138 e fls. 139/145). Desta feita, ante as circunstâncias judiciais apontadas, nesta primeira fase, acresço a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502846-28.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502846-28.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2302420/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21240241 - 01º D.P. GUARULHOS, 3788/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE ALMEIDA SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LEANDRO DE ALMEIDA SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 09h50min, na Rua Jaiminho, 494, Centro, nesta cidade e comarca de Guarulhos, LEANDRO DE ALMEIDA SOUSA e ANDERSON GOMES BARBOSA, em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 01 micro-ondas e diversas ferramentas, bens avaliados, no total, em cerca de R\$ 800,00 (auto de fls. 11/12), e pertencentes à vítima Pablo José Pestana da Silva. (fls. 79/80).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/72).

Em 17 de novembro de 2021, foi recebida a denúncia oferecida contra o acusado Leandro, oportunidade em que foi determinado o desmembramento dos autos com relação

ao corréu Anderson Gomes Barbosa, para designação de audiência de proposta de não persecução penal ofertada pela Ministério Público (fls. 81/82).

O réu foi devidamente citado (fls. 103/105) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 108/109).

Em 26 de janeiro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 111/114).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e da testemunha comum Willian Alves da Silva (PM). O Ministério Público desistiu da testemunha Fábio, o que foi homologado. A defesa, contudo, insistiu em seu depoimento. Na oportunidade, foi revogada a prisão preventiva decretada, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do acusado (fls. 173/175).

Nesta data, as partes desistiram da oitiva da testemunha ausente. O réu também não compareceu, apesar de intimado, restando prejudicado seu interrogatório.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição/apreensão/avaliação e entrega (fls. 11/12), laudo pericial de levantamento do local (fls. 167/172), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado LEANDRO DE ALMEIDA SOUSA, em solo policial, confessou parcialmente os fatos. Disse que conhece aquele local há mais de 20 anos e sempre esteve abandonado. Na data dos fatos, passava pelo local com seu amigo Anderson, quando visualizaram a janela aberta e resolveram "cair para dentro" para ver o que havia no local. Encontraram alguns objetos que pretendiam levar, mas foram abordados pela PM quando saíam do local (fl. 05). Em juízo, não compareceu para dar sua versão. A vítima PABLO JOSÉ PESTANA DA SILVA, em solo policial, alegou ser proprietário da construção de onde foram subtraídos os itens. Disse que no local funcionará uma pizzaria em breve. Devido a pandemia suspendeu a obra do local há mais de um ano. Informa que estava em sua residência, quando um vizinho visualizou a movimentação de policiais e ligou para ele, que prontamente foi até o local e soube o que houve. Informa que na janela por onde os indivíduos adentraram estava sim trancada e que conseguiu ver sinais de arrombamento. Que nada mais viu ou sabe sobre o furto (fl. 04). Em juízo, confirmou ser o proprietário do imóvel furtado. Era um imóvel no qual estavam montando uma pizzaria e tinha todos os equipamentos, mas, por conta da pandemia, tiveram que atrasar a abertura do negócio. Confirmou, também, que no dia dos fatos não havia ninguém no imóvel. Ficou sabendo do furto, pois um vizinho o chamou, dizendo que a polícia havia pegado duas pessoas em flagrante. Quando foi ao local, a polícia estava lá com os dois indivíduos já algemados e partiram pela delegacia. Afirmou que, pelo que sabe, os indivíduos foram apreendidos no imóvel, inclusive, com materiais de lá, micro-ondas e uma série de outras ferramentas. Não soube dizer se eles foram abordados ainda dentro do imóvel ou já na rua. Confirmou que todos os itens foram recuperados, devolvidos a ele em delegacia. Alegou que os indivíduos forçaram a entrada por uma janela e que havia marcas de arrombamento, pois no metal da janela (trinco, que era fechado por dentro) dava para perceber. Além da fechadura da janela havia um trinco. Disse que o trinco foi danificado, a janela não fechava mais após o ocorrido. Fizeram um reparo momentâneo, pois dias depois quebraram a janela e entraram novamente no estabelecimento. Questionado pela defesa sobre a duração da construção, respondeu que, por conta da pandemia, paralisaram todo o projeto de abrir a pizzaria e o local ficou fechado esperado novos momentos econômicos do país. Ficou dois anos fechado. Acrescentou que o imóvel era completamente fechado, pronto para a utilização, não era uma construção aberta.

Mas não é só.

Os policiais militares FÁBIO MOYA CUEVAS e WILLIAN ALVES DA SILVA, na fase policial, em depoimentos semelhantes, narram que exerciam suas atividades laborais, quando foram acionados, via COPOM, para atender em ocorrência versando sobre furto. Prontamente diligenciaram ao local dos fatos, sendo este uma pizzaria em construção. Assim que desembarcaram da viatura já presenciaram os dois indivíduos, posteriormente identificados Leandro de Almeida Sousa e Anderson Gomes Barbosa, carregando as "res furtiva". Para constar, Leandro carregava o micro-ondas (acima arrolado), enquanto Anderson carregava uma sacola contendo 1(uma) ventosa, 1(uma) bateria de motocicletas, 1 (uma) luminária, 1 (uma) serra, 1(uma) luminária de led e 1(um) Grampo para Marceneiro tipo C de 100mm. Indagados, os dois indivíduos confessaram que estavam pelo local furtando e alegando que "encontraram a janela aberta e resolveram entrar". Diante dos fatos, conduziram os dois indivíduos para a Distrital para que as medidas legais fossem adotadas (fls. 02/03).

Em juízo, o policial militar WILLIAN ALVES DA SILVA, o qual, em juízo, lembrou-se dos fatos objeto deste processo. Recordou-se que foi irradiado via COPOM que indivíduos estariam efetuando furtos em um comércio em construção, uma pizzaria. Chegando no local, surpreenderam o réu em posse da res furtiva - o réu estava segurando um micro-ondas. O réu estava acompanhado de mais um indivíduos, estavam em dois. Quando abordados, já estavam na calçada, haviam saído do estabelecimento. Questionados, os indivíduos disseram que efetuaram o furto para comprar entorpecentes. Negou que conhecesse os réus. Afirmou que, segundo os indivíduos, eles ingressaram no imóvel pulando uma janela, que estava aberta. Deu para perceber que a janela estava aberta, mas se eles arrombaram ou não, não soube dizer, parecia haver sinais de arrombamento. Questionado pela defesa sobre se conhece o local dos fatos, respondeu que o local em específico não, mas que faz patrulhamento pela região. Questionado sobre se algum empreendimento funciona neste local, respondeu que, em contato com o proprietário, ele lhe informou que estava em construção, inclusive tinham vários objetos de valor lá dentro, porém haviam dado uma pausa na construção por motivos superiores. Não estava em funcionamento, estava em construção. Questionado sobre a última vez que funcionou algo no local, não se recordou. Não soube dizer se havia outro comércio em funcionamento lá na ocasião. Questionado sobre seu depoimento dado em delegacia, no qual não relatou o furto para compra de entorpecentes, respondeu que, salvo engano, o réu teria alegado isso mesmo ou algo parecido.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Pois bem, diante da parcial confissão do acusado, acrescida das declarações da vítima, dos depoimentos das testemunhas policiais militares em ambas as fases da

persecução penal, bem como pelo fato do acusado ter sido detido próximo ao local dos fatos em poder dos bens subtraídos, forçoso reconhecer que a prova é segura em apontar a participação de LEANDRO no delito ora apurado, não subsistindo a alegação da defesa de fragilidade do conjunto probatório.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Nota-se também que o policial ouvido em juízo mostrou firme ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem motivos para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, com quem não guarda relação.

Além da certeza da participação do acusado no crime, com igual precisão restou evidente a qualificadora do concurso de agentes, diante da forma de atuação do acusado Leandro, agindo em conjunto com o corréu Anderson, ambos com plena aderência de vontades e previamente ajustados, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer um deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: “Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível” (RJDTACRIM 23/96).

Presente também a qualificadora de rompimento de obstáculo, a qual restou evidenciada pelas declarações da vítima ao confirmar que o réu e seu comparsa, forçaram a entrada por uma janela e que havia marcas de arrombamento, pois no metal da janela (trinco, que era fechado por dentro) dava para perceber. Além da fechadura da janela havia um trinco que foi danificado e a janela não fechava mais após o ocorrido.

O fato do laudo do local não ter atestado os sinais de arrombamento não impede o reconhecimento da qualificadora, até porque o laudo não afastou a possibilidade de ter havido arrombamento, posto que consta que na ocasião da realização do exame o imóvel estava fechado o que impediu de fazer qualquer avaliação.

O crime se consumou. Sabidamente no crime de furto se adota a teoria do amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva, sendo absolutamente dispensável a posse mansa e pacífica. No caso em apreço, o acusado e seu comparsa já havia deixado o imóvel em poder da res furtiva, quando foi abordado pelos policiais nas proximidades, o que torna inquestionável a consumação delitiva.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de furto firmando a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe 30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012.” (REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Por fim, não há que se falar na figura do furto privilegiado, pois além do r[eu ostentar maus antecedentes, o que já indicaria a inadequação da figura

privilegiada, a res foi avaliada em R\$ 800,00, valor que corresponde a 2/3 do salário mínimo vigente, o que não pode ser considerado como de pequeno valor. Ademais, a hipótese dos autos é de furto qualificado, o que, por si só, já afastaria a aplicação da figura privilegiada.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo a dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que, nesta primeira fase, o réu incidiu em duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), assim, de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo a segunda servir como circunstância judicial desfavorável. Ademais, o acusado ostenta maus antecedentes, pois possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos apurados nestes autos, pelo delito de roubo majorado, não apta a gerar reincidência (processo nº 0040391-69.2002.8.26.0602, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 24/26 e F.A. de fls. 132/138 e fls. 139/145). Desta feita, ante as circunstâncias judiciais apontadas, nesta primeira fase, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto) fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho as penas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Observo que não há que se falar na presença da atenuante da confissão, eis que não compareceu em juízo para dar sua versão e, quando ouvido na fase policial, confessou parcialmente os fatos, negando o rompimento de obstáculo.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem analisadas, razão pela qual, torno definitiva as reprimendas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

A despeito dos maus antecedentes, considerando as circunstâncias dos fatos, a quantidade da pena aplicada, e que a condenação anterior se refere a fatos antigos, além da notória falta de vaga em regime semiaberto, que muitas vezes faz com que o sentenciado inicie cumprimento em regime fechado, o que seria inadequado, fixo regime inicial ABERTO.

A despeito dos maus antecedentes do réu, pelas mesmas razões da fixação do regime aberto, entendo adequada para a ressocialização do agente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Assim, nos termos do artigo 44, § 3º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada no mínimo legal (dez dias-multa, no menor patamar), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

Considerando que a instrução já se encerrou e diante do regime inicial fixado, reconheço o direito do réu de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LEANDRO DE ALMEIDA SOUSA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de em 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de

liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (dez dias-multa), além do pagamento de 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará extinta decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 23 de junho de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA